

Méthodologie
Le cas pratique

1. Les étapes du cas pratique

1. La qualification juridique des faits
2. L'identification du problème de droit
3. L'identification du/des règle(s) juridique(s)
4. L'application à la situation
5. La conclusion

2. 1re étape : la qualification juridique des faits

Cette première étape consiste à reprendre les **faits** et **éliminer** l'ensemble des **informations non pertinentes** d'un point de vue juridique.

La situation étant décrite dans un langage courant, il vous est donc demandé de **traduire cette situation dans un langage juridique**.

Afin de repérer les principales informations de la situation donnée, il convient de repérer :

- ✚ Les **parties impliquées** dans la situation en répondant aux questions : qui est impliqué ? quels sont les acteurs ? ;
- ✚ Le **lien juridique** entre elles en répondant à la question : quelle relation unit les acteurs de la situation ?
- ✚ Les **faits relatés** en répondant aux questions : que s'est-il passé ? quelles sont les conséquences ?
- ✚ Les **suites envisagées** en répondant à la question : y-a-t-il une suite envisagée ?

A réaliser sur le brouillon :

Eléments	Eléments collectés dans l'énoncé	Traduction en langage juridique
Parties impliquées		
Lien juridique		
Faits		
Suites à donner au litige		

⇒ A partir des éléments identifiés, rédigez de **façon concise** les faits en utilisant les **termes juridiques** appropriés. Vous veillerez à vous limiter aux **informations indispensables** et qui ont une **conséquence juridique**.

3. 2e étape : l'identification du problème de droit

Une fois les faits juridiquement établis, vous devez mobiliser vos **connaissances** et/ou les **annexes** pour trouver le problème de droit qui s'applique.

Formuler ce problème juridique, c'est traduire le cas proposé en une **question juridique d'ordre général dont la solution découlera de la règle de droits**.

La formulation du problème de droit suppose de :

- ✚ **Généraliser** en dépassant le cas proposé, en élargissant la réflexion et en passant du particulier au général ;

- ✚ **Formuler** le problème en utilisant des termes **concis, généraux, impersonnels**.

A réaliser sur le brouillon :

Traduction en langage juridique	Traduction en langage juridique général

4. 3e étape : l'identification de la ou des règles juridiques applicables

Pour **résoudre le problème de droit** que vous venez de poser, il convient de repérer la ou les **règles générales** qui vont pouvoir s'appliquer au cas pratique.

Souvent données dans les **annexes**, il peut s'agir d'extraits :

- ✚ D'un **Code** (Code civil, pénal etc.) ;
- ✚ De **contrats** (contrat de travail, contrat de vente etc.) ;
- ✚ De **décisions** de justice (Cour d'appel, Cour de cassation etc.).

Aussi pour identifier le/les règle(s) applicable(s), il convient de :

- ✚ Repérer les **mots-clefs** du problème de droit posé ;
- ✚ Mettre en relation les mots-clefs avec les informations utiles des annexes données.

A réaliser sur le brouillon :

Les **mots clefs** du problème de droit trouvé sont : propriétaire, empiètement et démolition.

Mot-clef rattaché	Documentation à exploiter pour solution le cas

5. 4e étape : l'application à la situation et la conclusion

Appliquer le/les règle(s) consiste à les utiliser, c'est-à-dire faire **correspondre les règles générales** – que vous avez identifiées – avec le **cas particulier de la situation** pour construire une **argumentation juridique** permettant de **conclure sur une réponse** (positive ou négative).

A réaliser sur le brouillon :

Annexes données pour résoudre le cas	Application au cas à solutionner

6. Les consignes pour rédiger la réponse

Une fois votre brouillon complété pour chacune des **quatre étapes**, vous devez rédiger la composition finale : la version définitive de votre réponse, en phrases complètes, qui sera lue et notée.

Elle respecte les consignes suivantes :

- ✚ Rappel des **faits qualifiés juridiquement** et énoncé du **problème de droit** ;
- ✚ Présentation du ou des **règles de droit applicables** introduites par "**On sait que**"¹ ;
- ✚ **Application du ou des règles de droit au cas d'espèce** introduite par "**Or, en l'espèce**"² ;
- ✚ Présentation de la **solution** du cas d'espèce introduite par "**Donc**".

¹Il s'agit de la **majeure**.

²Il s'agit la **mineure**.